

Datei: 07_email_steuerberaterin.eml

Von	steuerkanzlei.hemmerich@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Mon, 29 Jun 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Status Nora Kleinschmidt - bitte sauber trennen

Guten Tag,

bitte beachten Sie, dass die Lohnsteuerprüfung gerade nur die Jahre 2023 bis 2025 betrifft. Ich möchte vermeiden, dass wir im Statusverfahren pauschal schreiben, Nora sei nie in den Betrieb eingegliedert gewesen. Das passt nicht zu den Dienstplänen.

Aus meiner Sicht wäre vertretbar: echte Selbständigkeit für Buchhaltungsservice und Social Media, aber riskant für Filialleitung und Verkauf. Wenn die Clearingstelle alles als Beschäftigung wertet, müssen wir über Beitragszeitraum und Säumniszuschläge sprechen.

Die Eltern sind emotional. Bitte formulieren Sie die Rückfragen so, dass sie nicht den Eindruck bekommen, Nora habe etwas falsch gemacht.

Viele Grüße
Sabine Hemmerich

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen statusfeststellung-familienangehoerige-bäckerei-luenen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 06_rechnungen_zahlungen.csv

monat	rechnung_nora	zahlung_ohg	fremdkunden_umsat z	auffaelligkeit
2026-01	3808.00	3808.00	320.00	Monatspauschale unverändert
2026-02	3808.00	3808.00	0.00	kein Fremdkundenumsatz
2026-03	3808.00	3808.00	410.00	Fremdkunde Hofladen
2026-04	3808.00	3808.00	210.00	Krankheitsvertretung im Verkauf
2026-05	3808.00	3808.00	0.00	Urlaubsplanung komplett Nora
2026-06	3808.00	3808.00	480.00	Prüfungsmonat

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Versicherungszeit;prüfen;Kontenklärung	Arbeitgeber	Ausland;Zeitenmatrix
Leistungsfall;prüfen;medizinischer Verlauf oder Rentenbeginn;Befundchronologie		
Zahlbetrag;prüfen;Abschlag	KVdR	Hinzuverdienst;Rechentabelle

Mandatsnotiz Statusanhörung Familienbetrieb

1 Beteiligte

Auftraggeberin ist die Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen. Gesellschafter sind die Eltern Rolf und Mechthild Kleinschmidt. Betroffene Person ist die Tochter Nora Kleinschmidt, geboren am 03.04.1994, gelernte Industriekauffrau, seit 2022 als Einzelunternehmerin unter Kleinschmidt Büroservice angemeldet.

2 Verfahrensstand und Fristen

Die Clearingstelle der DRV Bund führt auf Antrag der Barmer ein Statusfeststellungsverfahren durch. Die Anhörung datiert vom 25.06.2026, Zugang am 27.06.2026, die Stellungnahmefrist läuft bis zum 22.07.2026. Die Krankenkasse zweifelt an der Selbständigkeit, weil Nora Kleinschmidt montags bis freitags morgens in der Backstube abrechnet, Dienstpläne schreibt, Kassendifferenzen klärt und bei Personalausfall selbst im Verkauf steht.

3 Streitiges Bild

Der Dienstleistungsvertrag nennt als Leistungen Buchhaltungsservice, Social-Media-Pflege und Filialcontrolling. Zur tatsächlichen Durchführung ist festgehalten: Nora Kleinschmidt erhält monatlich 3.200,00 EUR pauschal, nutzt das Büro der OHG, trägt keine eigene Miete, hat eine Bäckerei-Mailadresse und genehmigt den Urlaub der Verkäuferinnen und Verkäufer. Zugleich stellt sie Rechnungen, betreut zwei kleinere Fremdkunden und trägt Kosten für Laptop, Steuerberater und Berufshaftpflicht.

4 Aufgabenstellung

Zu erstellen sind die Stellungnahme im Anhörungsverfahren sowie die Aufbereitung des Beitragsrisikos und der Fristsachen. Die maßgeblichen Unterlagen, insbesondere der vollständige Dienstleistungsvertrag mit den Randnotizen, die Rechnungs- und Zahlungsübersicht und die Indizienmatrix, liegen in der Akte. Außerbetriebliche Familien- und Steuerfragen sind nur zu koordinieren. Die rechtliche Bewertung bleibt der Bearbeitung vorbehalten.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

DRV-Anhörung und C0033-Anforderung

1. Behördlicher Inhalt

Die Deutsche Rentenversicherung Bund fordert die Bäckerei Kleinschmidt OHG und Nora Kleinschmidt auf, den Antrag V0027 zu vervollständigen und die Anlage C0033 für mitarbeitende Angehörige einzureichen. Zusätzlich werden angefordert: Dienstvertrag, Rechnungen, Zahlungsnachweise, Arbeitszeitaufzeichnungen, Vertretungsregelungen, Nachweise eigener Kunden, Gewerbeanmeldung, Einkommensteuerbescheide und Unterlagen zur Nutzung von Betriebsmitteln.

2. Vorläufige Bewertung der Behörde

Die Behörde sieht Anhaltspunkte für persönliche Abhängigkeit: Tätigkeit in den Betriebsräumen, feste morgendliche Präsenz, Eingriff in Urlaubsplanung, Nutzung der betrieblichen Kasse und Vertretung im Verkauf. Der Familienbezug soll nicht gegen Beschäftigung sprechen, sondern die Fremdüblichkeit besonders prüfbedürftig machen.

3. Frist und Risiko

Frist: 22.07.2026. Bei fehlender Mitwirkung droht Entscheidung nach Aktenlage. Parallel läuft eine Lohnsteueraußenprüfung für 2023 bis 2025. Die Steuerberaterin möchte eine einheitliche Darstellung, ohne das Sozialversicherungsverfahren durch steuerliche Schutzbehauptungen zu belasten.

Dienstleistungsvertrag

zwischen der Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen (nachfolgend Auftraggeberin), und Frau Nora Kleinschmidt, handelnd unter Kleinschmidt Büroservice, Kampstraße 7, 44532 Lünen (nachfolgend Auftragnehmerin).

Dieser Vertrag gibt die vereinbarten Bedingungen vollständig wieder.

1 Vertragsgegenstand

1.1 Die Auftragnehmerin erbringt für die Auftraggeberin selbständige Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich. Sie ist nicht in die Arbeitsorganisation der Auftraggeberin eingegliedert und in der Gestaltung ihrer Tätigkeit und ihrer Arbeitszeit frei.

1.2 Der Vertrag beginnt am 01.01.2022. Er ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2 Leistungsbeschreibung

2.1 Die Auftragnehmerin übernimmt die vorbereitende Buchhaltung, die Abstimmung der Kassen, die Führung der Warenverlustlisten, die Pflege der Online-Präsenz der Auftraggeberin sowie die Auswertung der Filialkennzahlen.

2.2 Die Auftragnehmerin bestimmt selbst, wann und in welcher Reihenfolge sie die übernommenen Aufgaben erledigt. Feste Arbeitszeiten sind nicht vereinbart. Ein Weisungsrecht der Auftraggeberin hinsichtlich Zeit, Ort und Art der Ausführung besteht nach dem Vertrag nicht; die Auftraggeberin kann lediglich das gewünschte Arbeitsergebnis näher bestimmen.

3 Vergütung

3.1 Die Auftragnehmerin erhält eine monatliche Pauschalvergütung von 3.200,00 EUR zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2 Die Vergütung wird gegen monatliche Rechnung der Auftragnehmerin zur Zahlung fällig. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder auf bezahlten Urlaub besteht nicht.

3.3 Die Auftragnehmerin trägt ihre Betriebsmittel und Aufwendungen selbst, insbesondere für die Anschaffung und den Betrieb ihres Laptops, für die Beauftragung eines Steuerberaters und für ihre Berufshaftpflichtversicherung.

4 Durchführung und Vertretung

4.1 Die Auftragnehmerin erbringt die Leistungen grundsätzlich persönlich. Sie ist berechtigt, sich nach vorheriger Anzeige gegenüber der Auftraggeberin fachlich geeigneter Dritter zu bedienen.

4.2 Die Auftragnehmerin ist berechtigt, auch für andere Auftraggeber tätig zu sein. Eine Ausschließlichkeitsbindung besteht nicht.

5 Laufzeit und Kündigung

5.1 Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.

5.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

6 Verschwiegenheit und Schlussbestimmungen

6.1 Die Auftragnehmerin behandelt alle ihr im Rahmen der Tätigkeit bekannt werdenden geschäftlichen Verhältnisse der Auftraggeberin vertraulich.

6.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der übrige Vertrag wirksam.

Lünen, den 28.12.2021

Für die Auftraggeberin: Rolf Kleinschmidt

Die Auftragnehmerin: Nora Kleinschmidt

7 Handschriftliche Randnotizen auf der Papierfassung

Auf der bei der Auftraggeberin abgelegten Papierfassung des Vertrages finden sich am Rand zwei handschriftliche Vermerke. Der erste lautet: „Nora morgens 6:30 Uhr Kasse, sonst kriegen wir das nicht hin.“ Darunter steht: „Urlaubsliste bitte wie immer über Nora.“ Die Notizen sind nicht gegengezeichnet und stammen ihrem Schriftbild nach vermutlich von Frau Mechthild Kleinschmidt.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Dienstplan- und Kassenauszug

1. Dienstplanwoche 15/2026

2. Kassendifferenzen

Am 17.04.2026 wurde eine Differenz von 88 EUR in Brambauer festgestellt. Nora vermerkte: "M. Altun Ermahnung vorbereitet, vorher mit Papa absprechen." Dies spricht eher für Einbindung in Personalmaßnahmen als für reinen Buchhaltungsservice.

3. Eigene Kunden

Nora nennt als Fremdkunden den Friseursalon Elbe und den Hofladen Rottmann. Für beide liegen nur Quartalsrechnungen über jeweils unter 450 EUR vor. Umfang und wirtschaftliches Gewicht müssen konkret nachgewiesen werden.

Tag	Filiale Marktstraße	Filiale Brambauer	Nora-Eintrag
Montag	5:30 bis 13:00 Kröger	6:00 bis 12:00 Altun	6:20 Kasse, 9:00 Personalliste
Dienstag	5:30 bis 13:00 Lenz	6:00 bis 12:00 Altun	6:30 Kasse, 11:30 Springerdienst
Mittwoch	5:30 bis 13:00 Kröger	krank offen	Nora 8:00 bis 12:00 Verkauf
Donnerstag	5:30 bis 13:00 Lenz	6:00 bis 12:00 Pehlke	6:25 Kasse
Freitag	5:30 bis 13:00 Kröger	6:00 bis 12:00 Pehlke	6:30 Kasse, Urlaub genehmigt

Indizienmatrix Familienbetrieb

1. Matrix

2. Arbeitshypothese

Büroservice und Social-Media-Leistungen könnten selbständige Elemente enthalten. Operative Filialleitung, Kassendienst und Personalsteuerung wirken wie funktionsgerecht dienende Teilhabe am Betrieb. Die Stellungnahme sollte nicht einheitlich alles verteidigen, sondern die Tätigkeit nach Zeitanteilen und Funktionsbereichen zerlegen.

Indiz	Beschäftigung	Selbständigkeit	Beleg
feste Morgenpräsenz	tägliche Kassenroutine	kein schriftlicher Stundenplan	Dienstplan, WhatsApp
Vergütung	gleichbleibende Pauschale	Rechnung mit Umsatzsteuer	Rechnungen 2022 bis 2026
Weisungen	Urlaub, Kasse, Verkauf	familiäre Abstimmung	handschriftliche Notizen
Betriebsmittel	Büro, Kasse, Mailadresse der OHG	eigener Laptop	Fotos, Rechnungen
Unternehmerrisiko	kaum Forderungsausfall	zwei Fremdkunden	Kontoauszüge
Vertretung	nur nach Anzeige	vertraglich erlaubt	Vertrag, keine echte Nutzung

Stellungnahmeentwurf an die Clearingstelle

1. Vorbemerkung

Die Beteiligten bitten um getrennte Würdigung der verschiedenen Tätigkeitsanteile. Der Vertrag vom 28.12.2021 beschreibt vor allem Buchhaltungs- und Auswertungsleistungen. Die spätere betriebliche Praxis enthält zusätzliche operative Tätigkeiten, deren Umfang erst nach Auswertung der Dienstpläne belastbar beziffert werden kann.

2. Tatsachenklärung

Für die Monate Januar bis Juni 2026 werden Arbeitsblöcke nach Kalender, Kassenprotokoll und Rechnungsinhalt ausgewertet. Die Beteiligten legen Nachweise eigener Betriebsausgaben und Fremdkunden vor. Zugleich wird eingeräumt, dass Vertretung im Verkauf und Urlaubskoordination statusrechtlich kritisch sind.

3. Antrag

Es wird beantragt, vor einer abschließenden Entscheidung eine Erörterung nach Aktenlage anzubieten und die Tätigkeit nicht schematisch als Familienmithilfe oder freie Mitarbeit zu behandeln. Hilfsweise soll die Versicherungspflicht erst ab dem Zeitpunkt festgestellt werden, in dem die operative Filialsteuerung den Schwerpunkt bildete.

Klage- und Beitragsrisiko

1. Beitragsrisiko

Bei voller Beschäftigungseinstufung ab 01.01.2022 drohen Gesamtsozialversicherungsbeiträge aus der Pauschale, Säumniszuschläge und Folgefragen bei Umsatzsteuer. Bei teilweiser Beschäftigungseinstufung wird die zeitliche und sachliche Abgrenzung beweisintensiv.

2. Sozialgerichtliche Angriffspunkte

Unzureichende Tatsachenermittlung zu Fremdkunden und Betriebsausgaben.

Fehlende Trennung der Tätigkeitsbereiche.

Fehlende Gewichtung des Parteiwillens nur für den Grenzfall, wenn die Indizien ausgeglichen sind.

Unklare zeitliche Verdichtung erst ab 2024.

3. Vergleichsoption

Eine abgestufte Lösung mit Beschäftigung nur für operative Filialleitung ab 01.04.2024 könnte wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn die Behörde dafür Säumniszuschläge reduziert und die Rentenanwartschaft der Tochter eindeutig zuordnet.